

Accord d'entreprise portant sur le don de jours de congé au bénéfice d'un parent d'enfant gravement malade

Entre les soussignés

TLD EUROPE

Siège social Le BOURG ; 79420 Saint LIN

N° SIREN 34099154600029

Représenté par Valérie Dousson, Responsable Ressources Humaines

d'une part

Et

Monsieur Olivier BRIER, délégué syndical CGT,

Monsieur Alain GORRY, délégué syndical CFDT,

Agissant en qualité de Délégués Syndicaux

d'autre part,

Préambule

Des salariés ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié TLD de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié TLD dont l'enfant est gravement malade.

La négociation de cet accord s'inscrit pleinement dans les valeurs de l'entreprise, et la direction a immédiatement approuvé cette initiative, qui a fait l'objet de discussions sur ses modalités de mise en place.

14 AG OB



LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT

En effet, ce système, basé sur des valeurs de solidarité et d'entraide donne la possibilité à un salarié d'aider un collègue qui a besoin de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade.

Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de l'entreprise. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

A l'issue d'une réunion de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1: Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise TLD Europe SAS.

Il concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Chapitre 2 : Accompagnement du salarié dont l'enfant est gravement malade

Article 2.1 - Rappel des dispositifs légaux

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.

Le congé de soutien familial

Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. L'article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'une Allocation Journalière de Présence Parentale.

W AG OB



Article 2.2 - Rappel des dispositifs d'accompagnement de l'entreprise

Les congés pour enfant malade

Les salariés bénéficient chaque année, de jours rémunérés à 50 % en cas d'enfant(s) malade(s) âgés de moins de 12 ans.

Ces jours viennent d'être portés au nombre de 5 par an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade, sans qu'il ne subisse une perte de rémunération.

Chapitre 3: Don de jours de repos: définitions et principes

Article 3.1 - Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de 20 ans, ou l'enfant de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don.

Au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d'absences, c'est-à-dire :

- ses jours supplémentaires pour les salariés en forfait jour ;
- ses jours de congés acquis au titre de l'ancienneté ;
- ses jours de congés annuels de l'année en cours, à l'exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture d'établissement et à l'exclusion de 12 jours ouvrables pour les salariés sur un établissement « sans fermeture estivale » (conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur) ; une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d'année ;

Article 3.2 - Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don d'un maximum 5 jours de repos (ou 34,65 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l'objet d'un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

VP AG 06



Jours en CET	Cessibles
Jours de congés d'ancienneté	cessibles
Jours de congés payés	Cessibles mais uniquement ceux excédents 4 semaines de repos, soit au-delà de 18 pour les salariés comptabilisés à 22.5 jours par an et au-delà de 20, pour ceux comptabilisés à 25 jours par an, conformément à la loi.
Jour supplémentaires cadre	Cessibles Mais uniquement pour les jours au-delà de 10, afin de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie privée
Heures de récupération dans le cadre de la modulation ou des heures supplémentaires	cessibles

Chapitre 4: Modalités du don de jours de repos

Article 4.1 - Recueil des dons

Un salarié au forfait jours réalise un don en jour ou en fraction de jour. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures. Les jours ou les heures donnés sont déversés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet. L'unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour. Ainsi, les fractions de jours et les heures donnés sont convertis en jours lors de leur déversement dans le Fonds. Les parties conviennent d'une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l'année. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le formulaire papier créé à cette fin et annexé au présent accord.

Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Article 4.2 - Consommation des dons par le bénéficiaire

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d'absence pour enfant gravement malade est créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d'absence.

Le salarié fait une demande d'absence pour enfant gravement malade auprès du service Ressources Humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit

LD HG OB



LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT

l'enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Dès réception de ce document, le Service ressources Humaines met en œuvre la procédure définie.

La prise des jours d'absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 20 jours pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. Sur demande du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service Ressources Humaines qui informera la hiérarchie.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et congés supplémentaires, pour l'acquisition de l'ancienneté, le calcul de la participation et de l'intéressement.

Ce processus simple et réactif permettra de répondre aux situations d'urgence.

En cas de besoins complémentaires, le service Ressources Humaines guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l'article 2.1 du présent accord.

Chapitre 5: Communication et gestion du Fonds de Solidarité

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication. En raison de l'échéance de certains congés, les mois de mars, mai et de décembre paraissent particulièrement propices aux dons ; une communication sera réalisée dans cette perspective.

Le Fonds de Solidarité est géré par le service ressources Humaines. Si le solde du Fonds est jugé insuffisant par ce dernier, une action de sensibilisation pourra être menée. Parallèlement, la Direction informera les Organisations Syndicales signataires de la situation.

Le fond de Solidarité ne pourra accueillir plus de 150 jours. Tous les dons postérieurs à l'atteinte de cette limite ne seront pas validés.

FG O B
LD



Chapitre 6: Dispositions finales

Article 6.1 - Bilan annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisations Syndicales signataires. Il permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l'ajustement du nombre de jours d'absence pour enfant gravement malade pouvant être pris pour un même événement ou l'extension au bénéfice des conjoints gravement malade) devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.

En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 6.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans.

Le dispositif sera opérationnel à compter du 13 octobre 2015.

Articles 6.3 - Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en un exemplaire original adressé par courrier à la DIRECCTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DIRECCTE des DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@direccte.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le 7 Octobre 2015.

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de THOUARS.

Pour la direction

V. Dousson

Pour la CGT

O. Brier

Pour la CFDT

A. Gorry

Formulaire de Don au profit du fond de solidarité pour enfant gravement malade

Je soussigné _____

Poste : _____

Déclare faire don de : (se reporter au verso pour le type de don possible)

Au profit du fond de solidarité enfant gravement malade.

J'ai connaissance du fait que ce don est anonyme et irrévocable.

A ce titre, j'ai pleinement conscience que mes compteurs de congés, congés supplémentaires, CET, heures de modulation ou de récupération seront réduits au prorata de mon don.

Le service Ressources Humaines confirmera la possibilité d'effectuer ce don.

Fait à _____

Le _____

Signature précédée de la mention « bon pour don irrévocable »

WD AG B.O

Jours en CET	Cessibles
Jours de congés d'ancienneté	cessibles
Jours de congés payés	Cessibles mais uniquement ceux excédents 4 semaines de repos, soit au-delà de 18 pour les salariés comptabilisés à 22.5 jours par an et au-delà de 20, pour ceux comptabilisés à 25 jours par an, conformément à la loi.
Jour supplémentaires cadre	Cessibles Mais uniquement pour les jours au-delà de 10, afin de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie privée
Heures de récupération dans le cadre de la modulation ou des heures supplémentaires	cessibles